

분양사업장 설치기준

제1조(목적) 이 기준은 「건축물의 분양에 관한 법률 시행령」 제8조제5항에 따른 분양사업장의 설치기준에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용대상) 이 기준은 「건축물의 분양에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제3조 각 호에 해당하는 건축물의 분양사업자가 분양을 촉진하기 위하여 설치하는 분양사업장(이하 "분양사업장"이라 한다)에 적용한다.

제3조(분양사업장의 형식) 분양사업장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 형식으로 설치할 수 있다.

1. 기존 건축물안에 설치
2. 가설건축물 설치
3. 인터넷 등 전자매체 활용

제4조(분양사업장의 구조) ① 분양사업장의 주 출입구 또는 인터넷 메인 페이지에 "(분양신고확인증에 기입되어 있는 건축물 명칭), 분양사업

장(분양신고 번호 및 일자)"를 부착 또는 표시하여야 한다.

② 분양사업장은 분양사업외의 다른 용도와 겸용할 수 없다.

③ 제3조제2호의 형식으로 설치하는 분양사업장은 다음 각 호의 기준을 모두 적합하여야 한다.

1. 인접대지의 경계선으로부터 3미터 이상 이격(離隔)하여 건축할 것.
다만, 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 1미터 이상으로 이격(離隔)하여 건축할 수 있다.

가. 분양사업장의 외벽과 처마가 내화(耐火)구조 또는 불연(不煙)재료인 경우

나. 도로·공원·광장 등 건축이 금지된 공지인 인접대지에 접하고 있는 경우

2. 외부로 직접 대피할 수 있는 출구를 1개소 이상 설치할 것

3. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제9조 제1항에 따라 고시된 화재안전기준에 적합한 능력단위 1 이상의 소화기 2개 이상을 배치할 것

4. 외부구조나 광고물 등은 도시미관을 해치지 아니할 것

제5조(게시사항 등) ① 분양사업장에는 「건축물의 분양에 관한 법률 시행령」(이하 "령"이라 한다) 제8조제1항 각 호의 사항을 게시하여야 한다.

② 「건축법 시행규칙」 별표 2(다만, 평면도의 표시하여야 할 사항란

중 1층 및 기준층 평면도는 각층 평면도로 한다)에 따른 분양건축물의 설계도서를 비치하여 일반인이 자유롭게 열람할 수 있도록 하여야 한다.

제6조(설치·운영) ① 분양사업장은 분양하려는 건축물에 대한 건축허가서(「건축법」 제11조에 따른 건축허가서를 말한다)가 교부된 후에 설치할 수 있다. 다만, 설치 중이거나 설치된 분양사업장은 영 제7조제2항에 따른 분양신고확인증이 교부된 후에 분양하려는 건축물에 대한 표시·광고(「표시·광고의 공정화에 관한 법률」 제2조제1호 및 제2호에 따른 표시 또는 광고를 말한다)를 할 수 있다.

② 분양사업자는 제1항에 따라 설치한 분양사업장을 운영하려는 경우 「건축법」 제11조에 따른 건축허가권자에게 다음 각 호의 사항을 포함하여 별지 제1호서식의 분양사업장 설치·운영 신고서를 제출하여야 한다.

1. 분양신고확인증 사본
2. 기존건축물, 가설건축물 또는 인터넷 웹사이트 등 분양사업장 형식
3. 소재지 및 규모(기존건축물 또는 가설건축물 형식인 경우에 한한다)
4. 설치한 날 및 존치(存置)예정기간
5. 이 기준에 적합하게 설치되었다고 「국가기술자격법」에 따른 건축분야 기술사·기사 또는 「건축사법」에 따른 건축사가 인정한 확인

서(가설건축물 형식으로 설치된 것에 한한다)

③ 건축허가권자는 제2항에 따른 신고 내용을 확인한 후 신청인에게 별지 제2호서식의 분양사업장 설치·운영신고 확인증을 발급하여야 한다.

④ 분양사업자는 존치(存置)예정기간이 만료되거나 분양계약이 완료되는 즉시 분양사업장을 철거하여야 한다.

제7조(오피스텔에 대한 특례) 법 적용대상인 오피스텔의 경우 이 기준뿐 아니라 「주택법」 제60조의 건본주택 건축기준에도 적합하게 분양사업장을 설치 및 유지관리하여야 한다.

제8조(재검토 기한) 국토교통부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2026년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(설치·운영에 관한 적용례) 제6조제1항, 제2항 및 제3항의 개정규정은 이 고시 시행 이후 분양사업장을 설치하려는 경우부터 적용한다.

분양사업장 설치·운영 신고서

• 어두운 난()은 신고인이 작성하지 않으며, []에는 해당하는 곳에 √ 표시를 합니다.

접수번호	접수일자	처리일자	처리기간	5일
신고인 (분양사업자)	성명(사업자명)	생년월일(사업자등록번호)		
	주소	전화번호		

I. 분양사업장 개요

사업장 형식	☐ 기존건축물 ☐ 가설건축물			
	☐ 인터넷 웹사이트 ☐ 기타 전자매체()			
사업장 주소	※ 인터넷 웹사이트 등 전자매체 형식의 분양사업장의 경우 해당 매체 상 주소(웹사이트 주소 등)			
사업장 규모	구조	건축면적(㎡)	연면적(㎡)	지상층수
준치 예정 기간	년	월	일부터(설치완료일)	년 월 일까지

II. 분양(예정) 건축물 개요

건축허가번호	분양신고번호
건축물 명칭	
대지위치	
주용도	☐ 오피스텔 ☐ 생활숙박시설 ☐ 기타()
분양 규모 (분양 구획 수)	

「분양사업장 설치기준」 제6조제1항 및 제2항 따라 설치한 분양사업장을 운영하고자 위와 같이 신고서를 제출합니다.

년 월 일

신고인(분양사업자)

(서명 또는 인)

특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사
시장·군수·구청장

귀하

수수료	없음
신고인 제출서류	1. 분양신고확인증 사본 1부 2. 「국가기술자격법」에 따른 건축분야 기술사·기사 또는 건축사가 인정한 확인서 (가설건축물 형식으로 설치된 경우에만 첨부) 1부

유의 사항

분양사업장의 규모는 기존건축물 또는 가설건축물 형식인 경우에만 작성합니다.

처리절차

신고서 작성	→	접 수	→	검 토	→	결 재	→	확인증 작성	→	확인증 발급
--------	---	-----	---	-----	---	-----	---	--------	---	--------

신청인

특별시·광역시·특별자치시·특별자치도, 시·군·구(건축허가 부서)

신청인

제 호

분양사업장 설치 · 운영신고 확인증

신고인 (분양사업자)	성명(사업자명)		생년월일(사업자등록번호)		
	주소		전화번호		
신고내용	분양사업장 형식				
	분양사업장 주소				
	분양사업장 규모	구 조	건 축 면 적 (㎡)	연 면 적 (㎡)	지 상 층 수
	분양사업장 존치예정기간	년 월 일 년 월 일	일부터(설치완료일) 일까지		

「분양사업장 설치기준」 제6조제4항에 따라 다음과 같이 분양사업장 신고 확인증을 발급합니다.

년 월 일

특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사
시장 · 군수 · 구청장

직인